PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución general de ARCA: pago de tributos con la canasta de monedas

Permite pagar los tributos nacionales a cargo de ARCA con cualquiera de las monedas de la canasta del BCRA: la obligación sigue determinada en pesos y se convierte al tipo de cambio de referencia del día hábil anterior; el pago se hace por débito o transferencia desde cuentas en moneda extranjera y lo percibido se transfiere a la Tesorería.

Propuesta 4: Ahorrar y cobrar en la moneda que elijas
Cuándo: Fase II: al comenzar el año 3, en la fecha de entrada en vigencia del Capítulo III de «Ley de libertad de moneda y de indexación en los contratos y de fecha máxima de unificación cambiaria» y de la comunicación «Comunicación modelo del BCRA: canasta de monedas aceptadas para el pago de tributos y obligaciones con el Estado nacional».
Trámite: No aplica (resolución general de ARCA).

VISTO

El Expediente Electrónico N° […], la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, el Código Aduanero (Ley N° 22.415), la Ley N° 24.156, los artículos 7°, 8° y 13 de la Ley N° [—] de libertad de moneda y de indexación en los contratos, el Decreto N° 618/1997, la Comunicación «A» […] del Banco Central de la República Argentina, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 8° de la Ley N° [—] dispone que los tributos nacionales se determinan en pesos y pueden cancelarse con cualquiera de las monedas de la canasta que define el Banco Central de la República Argentina, al tipo de cambio de referencia del día hábil anterior al pago, y encomienda a esta Agencia reglamentar la forma de pago de los tributos a su cargo.

Que la Comunicación «A» […] fijó la composición de la canasta y dispuso que las entidades que actúan como agentes de recaudación admitan el pago en esas monedas.

Que el artículo 23 de la Ley N° 11.683 regula la forma de pago de los tributos mediante depósito en las entidades autorizadas.

Que el peso sigue siendo la moneda de cuenta del Sector Público Nacional, por lo que lo percibido en otras monedas se registra en pesos al tipo de cambio aplicado.

Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones Generales Impositiva, de Aduanas y de Asuntos Jurídicos.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° de la Ley N° [—], por la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones y por los artículos 7° y 8° del Decreto N° 618/1997.

Por ello, EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Los contribuyentes y responsables pueden cancelar las obligaciones comprendidas en el artículo 2° con cualquiera de las monedas de la canasta definida por el Banco Central de la República Argentina conforme al artículo 7° de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 2°.- Alcance. Quedan comprendidos los impuestos, los anticipos, los derechos de importación y de exportación, las tasas y demás tributos aduaneros, y sus intereses y multas, cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de esta Agencia. Quedan excluidos los recursos de la seguridad social.

ARTÍCULO 3°.- Determinación y conversión. Las obligaciones se determinan y declaran en pesos. El importe en la moneda elegida resulta de convertir el monto en pesos al tipo de cambio de referencia que publique el Banco Central de la República Argentina para esa moneda el día hábil anterior al del pago.

ARTÍCULO 4°.- Forma de pago. El pago se realiza mediante Volante Electrónico de Pago, en el que el contribuyente selecciona la moneda, por débito en una cuenta en esa moneda o por transferencia, a través de las entidades autorizadas para la percepción de tributos conforme al artículo 23 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998).

ARTÍCULO 5°.- Efecto cancelatorio. El pago cancela la obligación por el importe en pesos que resulte de la conversión del artículo 3°, en la fecha en que se acredite en la entidad recaudadora. Las diferencias de cambio posteriores no generan créditos ni débitos para el contribuyente.

ARTÍCULO 6°.- Transferencia de lo percibido. Las entidades transfieren lo percibido, en la misma moneda, a la cuenta que indique la Tesorería General de la Nación, e informan a esta Agencia cada pago con su equivalente en pesos, para su registro y para la distribución de los tributos coparticipables en pesos.

ARTÍCULO 7°.- Adecuación de sistemas. Las Direcciones Generales Impositiva y de Aduanas adecuan sus sistemas y aplicativos para admitir la selección de la moneda de pago desde la entrada en vigencia de la presente.

ARTÍCULO 8°.- Vigencia. La presente entra en vigencia en la fecha de entrada en vigencia del Capítulo III de la Ley N° [—], conforme a su artículo 13.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.